A **Gazdasági Versenyhivatal** (továbbiakban: GVH) országos hatáskörű autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés „a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról” szóló 1990. évi LXXXVI. törvénnyel hozott létre. A GVH a Kormánytól függetlenül, az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik.

A GVH státuszát és jogosítványait a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) VII. fejezete tartalmazza. Tevékenysége során ellátja a törvény szerinti versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami versenyszempontú jogszabály véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését.

A versenytörvény által meghatározott hármas feladatpillér (versenyfelügyelés – versenypártolás – versenykultúra fejlesztése) ellátása mellett a GVH kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Kiemelendő, hogy a GVH tagállami versenyhatóságként is működik és így közvetlenül is alkalmazza a közösségi versenyjogot a magyar mellett. Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságával és az EU tagállamok versenyhatóságaival rendszeres az együttműködés az EK versenyjog alkalmazása során. Lényeges az OECD keretében folyó szakmai együttműködés és egyre erősödik a közép-kelet-európai államok versenyhatóságaival való kapcsolattartás.

Az Egyesült Államok versenyhatóságaival is szoros szakmai együttműködést alakított ki a GVH. Tagja és aktív közreműködője a Nemzetközi Verseny Hálózatnak is (International Competition Network, ICN).

A GVH sajátosságaiból adódóan egyetlen intézménnyel rendelkezik, a fejezet felügyeletét ellátó szerv az igazgatási címtől szervezetileg nem különül el.

A GVH alapvető feladata 2008. évben is a versenytörvényben foglaltak végrehajtása, amely során az alábbi feladatok kiemelt jelentőséggel bírnak.

A GVH által stratégiailag fontosnak tartott területeken a piac fokozott figyelése mellett a közösségi versenyjog alkalmazása is folyamatos kapcsolattartást és szoros koordinációt feltételez mind a Bizottság és a tagállami versenyhatóságok vonatkozásában, mind pedig a tagállami versenyhatóságok egymás közötti relációjában. Az elvégzendő feladatok a jelentős mennyiségű adminisztratív munka mellett komoly szakmai munkával járnak együtt.

A GVH a bizottsági eljárások, valamint a tagállami versenyhatóságok előtt folyó eljárások véleményezése mellett észrevételezi a bizottsági és tanácsi jogszabály-tervezeteket.

Az ECN (European Competition Network) keretén belül a GVH két elvi és néhány (4-6) szakmai munkacsoport munkájában vesz részt.

A GVH a bíróságokkal is szoros kapcsolatban áll (amicus curiae), melynek következtében a GVH jogosult szóbeli vagy írásbeli véleményt adni magyar bíróságoknak olyan konkrét polgári perek kapcsán, amelyben a bíróságok közösségi versenyjogot alkalmaznak, és amely érinti a közösségi jog értelmezését.

A közösségi fúziós rendelet alapján a GVH véleményezésre megkap valamennyi, a bizottsági fúziós eljárásokhoz kapcsolódó anyagot, illetve a fúziók elbírálásának hatékonyabbá tétele érdekében bonyolult ügyáttételi rendszer került kialakításra, amely lehetővé teszi a fúziós ügyek Bizottságtól tagállami versenyhatóságok felé és fordított irányban történő átadását-átvételét. Szintén a fúziók vizsgálatával kapcsolatos a „European Competition Authorities" rendszeren belüli együttműködés, amely lényege, hogy a tagállami versenyhatóságok tájékoztatják egymást valamennyi, náluk bejelentett fúzió adatairól.

2008. évben a Versenykultúra Központ – amely GVH részjogkörű költségvetési egysége – szerepének növekedésével lehet számolni. A Versenykultúra Központ ellátja az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ feladatait, másrészt a GVH versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységét.

Az Oktatási Központ feladatai a következőkben foglalható össze:
A régióban elhelyezkedő versenyhatóságok munkájának segítése a versenyt érintő jogszabályok (törvények, rendeletek, irányelvek) előkészítése során. Technikai segítség nyújtása a főbb feladatok kijelölésével kapcsolatban, versenyfelügyeleti eljárások elsődleges szempontjainak meghatározása. Vizsgálati, versenypártolási technikák és kommunikációs eszközök kidolgozása, a versenykultúra fejlesztése. Versenyügyekben eljáró bírók képzése. Szemináriumok rendezése hatóságok, vállalkozások, ügyvédi irodák és más szervezetek versennyel foglalkozó szakemberei számára. A gazdasági versenyt elősegítő szabályozási reformban való aktív részvétel.

A központ működésének elengedhetetlen feltétele az OECD Versenyügyi Osztálya és a GVH közötti szoros szakmai együttműködés, amely megnyilvánul abban, hogy a feladat ellátása során támaszkodni fog a jelentős szakértelemmel bíró versenyszakértői hálózatra.

2008. évben a Központ az előző évekhez hasonlóan a GVH infrastruktúrájára építve folytatja működését. A szakmai tevékenységek részbeni szervezése az OECD párizsi központjából történik, más tevékenységekért pedig a GVH a felelős.

A versenykultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok, melyek 2008. évben is kiemelt helyet kapnak a hivatal munkájában:
Idegen nyelvű szakkönyv fordítása, megjelentetése. Ismeretterjesztő kiadványok készítése. Szakmai rendezvények szervezése, illetve közreműködés mások által szervezett rendezvényeken. Versenyjogi, versenypolitikai, illetve piacelméleti kérdésekkel foglalkozó kutatások, tudományos és oktatási projektek, kiadványok támogatása.

Könyvtárak versenyjogi, versenypolitikai, illetve piacelméleti szakkönyvi részének fejlesztése. Együttműködés az OITH Bíróképző Akadémiával. Az Országgyűlés érintett képviselői, valamint tanácsadóik, továbbá a kormányzat szakértői és tisztségviselői, valamint az önkormányzatok számára versenyjogi és piac elméleti tájékoztatás nyújtása.

A Gazdasági Versenyhivatal fejezet 2008. évi költségvetési támogatási előirányzatának a levezetése

Megnevezés	**Támogatás** (adatok millió forintban egy tizedessel)	**Engedélyezett költségvetési létszámkeret** (fő)
2007. évi eredeti előirányzat	**1552,8**	**114**
Ellenőrzési tevékenység fejlesztése	100,0	6
2008. évi javasolt előirányzat	**1652,8**	**120**

A GVH fejezet 2008. évi támogatásának javasolt összege 1652,8 millió forint. GVH igazgatás költségvetési javaslata kiadási és támogatási főösszege 1.607,7 millió Ft, a fejezeti kezelésű előirányzatok között fejezeti egyensúlyi tartalék címen 45,1 millió Ft került elkülönítésre.

Létszám

A 2007. évi engedélyezett létszám 114 fő volt. A kormányzati célkitűzésekkel összhangban 2008. évben az ellenőrzési tevékenység erősítése miatt az előző évi létszám 6 fővel növekszik. Ennek alapján a 2008 évi javasolt létszám 120 fő, amelyből a 114 fő köztisztviselő, 6 fő a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállaló.

Személyi juttatások

A 2008. évi személyi juttatások kiemelt előirányzat tervezett összege 1021,4 millió forint. Az előirányzat tartalmazza az engedélyezett létszám rendszeres személyi juttatásait és a hatályos jogszabályok, valamint a belső utasítások alapján tervezett nem rendszeres, valamint az eseti megbízásokhoz kapcsolódó külső személyi juttatások összegét.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat tervezett összege 312,2 millió forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások összege alapján számított TB járulékot, munkaadói járulékot, valamint az engedélyezett létszám alapján meghatározott egészségügyi hozzájárulás összegét.

Dologi kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzat tervezett összege 231,1 millió forint, amely biztosítja GVH feladatellátásához kapcsolódó működési kiadásokra, valamint a Regionális Oktatási Központ szakmai tevékenységének kiadásaira a fedezetet.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Az egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 millió forint összegű előirányzata az OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

A Gazdasági Versenyhivatal fejezet fejezeti kezelésű előirányzatként a 45,1 millió forint összegű fejezeti egyensúlyi tartalékot tervezett.

Dr. Nagy Zoltán
elnök

Dr. Veres János
pénzügyminiszter